الصفوة من مسألة الجد والإخوة

تصنيف

حسن معلم داود حاج محمد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومورِّث العلوم للعالَمين، وعلى آله وصحبه الوارثين، ومن اقتفى أثرهم واستغل تراثهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن مسألة « الجد مع الإخوة » من المسائل المشكلة العويصة الفرعية من علم الفرائض؛ فقد كثر الاختلاف في توريث الإخوة مع الجد، ثم في كيفية التوريث.

فاستعنت الله تعالى في تسهيل ما ذكره العلماء فيها بالجمع والاختصار والتهذيب والتكميل.

فأقول وبالله التوفيق :

فصل في تصوير المسألة

المراد بالجد هنا : الجد الصحيح الوارث، وهو من ليس بينه وبين الميت أنثى.

وأبو الجد وإن علا مع الأخ كالجد مع الأخ، قال الماوردي: «لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات، فأبعدهم فيها كأقربهم، كما أن الأبعد في الإدلاء كأقربهم»(١).

وليس كذلك ابن الأخ، فلا يرث مع الجد ولا مع أبي الجد وإن علا.

والمراد بالإخوة هنا: أولاد الأبوين وأولاد الأب؛ أي الإخوة الأشقاء للميت والإخوة من أبيه فقط، ويقال لهم جميعا: الإخوة لغير أم.

أما الإخوة من الأم وحدها فهم محجوبون بالجد اتفاقا، وكذا بنو الإخوة مطلقا.

ولفظ «الإخوة» هنا يقصد به الجنس ليشمل الذكر والأنثى والواحد والاثنين والأكثر.

ولم يرد في مسألة الجد الصحيح مع الإخوة لغير أم شيء صريح من الكتاب والسنة، وإنما مرجعها الاجتهاد، والاجتهاد عرضة للخطأ، وقد يترتب على الخطأ في هذا الحكم المتعلق بالحقوق المالية ضرر وأذى؛ فيخشى أن يقع بسبب الفتوى فيه حيف أو ظلم، كحرمان من يستحق أو توريث من لا يستحق، ولخطورة موضوع المواريث تولى الله قسمتها بنفسه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه.

ولذلك كان كثير من الصحابة ومن بعدهم من السلف يتوقفون في أمر الجد، ويتحرّجون من الفتوى فيه أو البتّ في حكمه :

فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار».

---

(١) «الحاوي الكبير» ١٠/٣٠٥ .

وعن علي رضي الله عنه: «من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة»[٢].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «سلونا عن عضلكم [٣]، واتركونا من الجد، لا حيّاه الله ولا بيّاه»[٤].

وكل هذا منهم يحمل على باب التحذير من الخوض في هذه المسألة بغير علم ولا دراية، وإلا فلكل منهم فيها قول بل أقوال.

وقد وصف الحسين بن محمد الوني الفرضي (ت٤٥٠) مسائل الجد والإخوة بأنها «من أغمض أبواب الفرائض وأكثرها مسائل»[٥].

وقال إبراهيم بن أبي القاسم الشافعي (ت٩٥٩): «الكلام على هذا الباب خطير جدا»[٦].

وقال عبد الله بن محمد الشنشوري (ت٩٩٩): «باب الجد والإخوة خطر صعب المرام، فلقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا»[٧].

---

(٢) الجراثيم: جمع جُرْثومة، وجرثومة كل شيء: أصله ومجتمعه.

(٣) العُضَل: جمع عُضْلة، وهي المسألة الصعبة التي لا يهتدى لوجهها.

(٤) جملة دعائية جارية على الألسن، بمعنى: لا أصلحه الله ولا أبقاه، والغرض منها التضجر من صعوبة حكمه، لا حقيقة الدعاء عليه.

(٥) في كتابه «أصول المواريث» كما في «الطريقة المبتكرة في حل مسائل الجد والإخوة» ص٦ تأليف: الدكتور عبد العزيز محمد الزيد، ط١٤٢٥ د. م.

(٦) «تهذيب الأحاديث في علم المواريث» ص١٤٥ وهو شرح للرحبية، تحقيق: محمد بن الحسن الديباجي، ط١٤٢٥ د. م.

(٧) «الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية» ص٩٤ تحقيق: محمد سليمان آل بسام، دار عالم الفوائد بمكة ١٤٢٢.

ثم علماء الصحابة ومن بعدهم رأوا أنه لا بد من النظر في هذه المشكلة؛ لأن ديننا لم يترك شيئا إلا وله فيه حكم، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾، فأداهم اجتهادهم إلى مذاهب دُوِّنت مع أدلتها.

فيمكن لطالب الحق أن يستخرج منها الصواب الأرجح بالاعتماد على الأصول الشرعية والقواعد المرعية.

قال القاضي زكريا بن محمد الأنصاري (٩٢٦): «هذا الباب خطير جدا، ومن ثم كانت الصحابة رضي الله عنهم تتوقى الكلام فيه جدا» ثم قال: «وبالجملة لابد من الكلام فيه»[٨].

(٨) «نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية» في علم الفرائض ١/٣٥١-٣٥٢ ، تحقيق ودراسة: عبد الرزاق أحمد حسن، دار ابن خزيمة بالرياض ١٤٢٠.

فصل في ذكر الخلاف والراجح منه

قال ابن القطان الفاسي: «وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجد أبَ الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب[٩]، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميتُ الأقربَ منه في جميع المواضع، إلا مع الإخوة والأخوات؛ فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع» [١٠].

وحاصل اختلاف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في توريث الإخوة مع الجد؛ قولان مشهوران وهما:

القول الأول: أن الجد يُسقِط الإخوة كالأب، وهو مذهب جمهور الصحابة، ومروي عن الأكثرين، منهم: أبو بكر وعائشة وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو سعيد وأبو هريرة وأبي بن كعب ومعاذ وجابر وعمران وابن عباس وابن الزبير وعبادة بن الصامت وأبو الطفيل وغيرهم.

وروي أيضا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود بأحسن الأسانيد، قاله ابن حزم.

وذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاوس وقتادة وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعثمان البتّي وجابر بن زيد أبو الشعثاء وأبو حنيفة ونعيم بن حماد وزفر والحسن بن زياد اللُّؤلُئِي وإسحاق وداود الظاهري وأبو ثور والمزني وابن سريج وابن المنذر وابن نصر المروزي وابن جرير الطبري وابن اللبان وأبو منصور البغدادي.

---

(٩) وقد اعترض على هذا الإجماع، انظر ص ١٧.

(١٠) «الإقناع في مسائل الإجماع» ٢/٩٩-١٠٠ .

وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه، منهم ابن بطة والآجري والبرمكي وأبو حفص العسكري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح والمرداوي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وعبد الرحمن السعدي وعبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين.

القول الثاني: أن الإخوة يرثون مع الجد بتفصيل في ذلك، وهو مذهب جماعة من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين، وجمع من التابعين، منهم ابن أبي ليلى والشعبي والقاضي شريح وعلقمة وإبراهيم النخعي ومسروق وعبيدة السلماني وابن شهاب الزهري وعبد الله بن شبرمة، وإليه ذهب الحسن ابن صالح والمغيرة بن مقسم.

وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأبي عبيد وأحمد – على الصحيح المشهور من مذهبه– وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، حتى قيل: لكل واحد قول انفرد به.

وقيل إن جمهور أهل العلم على هذا القول؛ قال الشافعي: «وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان»[١١]. وقال أيضا: «إنّ ما ذهبت إليه: قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا»[١٢].

---

(١١) «الأم» ٤/٤٦٣ .

(١٢) «الرسالة» ص ٥٩٦ رقم ١٨٠٣ .

أدلـــة القول الأول :

استدل أصحاب القول الأول بأمور منها:

١- أن الله سمى الجد أبا في كتابه بقوله: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾، وقال يوسف عليه السلام: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، وقال له يعقوب عليه السلام: ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾.

وكذا العرب تسمي الجد أبا، وقد ورد ذلك في الأحاديث والآثار، ومنها قول النبي ﷺ لبعض العرب: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا» رواه البخاري.

فإن قيل: وكذا سمى الله العم أبا في كتابه بقوله: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، فهل يحجب العم الإخوة كالأب الحقيقي؟!

قالوا: لا، بإجماع العلماء، فقد خرج العم من حكم شمول اللفظ بالإجماع، فبقي الجد.

فإن قيل: إنما سمي الجد أبا مجازا، فليس كالأب الحقيق، والأحكام إنما تتعلق بالحقائق دون المجازات، كما تسمى الجدة أمّا ولا تجري عليها أحكام الأم؟

قالوا: بل الجد أب حقيقة؛ لأنه أصل الميت ووالده، والميت فرع الجد، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا ضرورة تلجئ إلى جعل ذلك مجازا، وإذا ثبت أن الجد أب، فهو يرث بجهة الأبوة، فيحجب من يرث بجهة الأخوة، أما العم فليس كذلك لأن إطلاق الأبوة عليه من باب المجاز أو الإتباع؛ إذ هو ليس أصلا للميت.

ومن قال: نحن نجعل أبا الجد جدا ولا نجعل أبا الأب أبا، فإنه مع مخالفته لما سبق قد تناقض وفرّق بين المتماثلين.

أما الجدة فإن الله لم يسمها في كتابه أمّاً نصا، وقد ثبت إرثها بنص قاطع من السنة والإجماع، وليس كأمر الجد المشتبه المحتاج إلى القياس.

فإن قيل: سلمنا أن الجد أب حقيقة، ولكن لا يلزم أن يأخذ حكم الأب في كل الأحوال، كما قال الإمام الشافعي: ليس حكم الجد إذا وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى[١٣].

أجيب بأنا لا ندّعي أن الجد مثل الأب في كل شيء، ولكن في أكثر المعاني وأغلب المواضع، والإلحاق بالأغلب معتبر في الأحكام.

٢- قول النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، والجد أولى من الأخ من وجهين:

- الأول: أنه يرث بجهة الأبوة، والأخ يرث بجهة الأخوة، والأبوة مقدمة على الأخوة بلا خلاف.

- الثاني: على تسليم أنهما سواء في الجهة والدرجة، فليسا سواء في القوة، بل الجد أقوى سببا من الأخ من جانب أن له قرابة إيلاد بعضية إلى الميت، وهو ينفرد بولاية المال والنكاح، ومن جانب أن الأخ يسقط باستغراق الفروض بخلاف الجد، والأخ يسقطه الابن بخلاف الجد. فيقدم الجد بالقوة على الأخ، كما يقدم الأخ الشقيق بالقوة على الأخ من الأب، فالجد أولى من الأخ في المعنى والحكم.

---

(١٣) «الرسالة» ص ٥٩٣ رقم ١٧٨٧ .

٣- أن الله لم يجعل للإخوة مطلقا ميراثا إلا في الكلالة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، والإخوة هنا هم أولاد الأم بالإجماع.

وقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، والإخوة هنا هم أولاد الأبوين وأولاد الأب بالإجماع.

ومعنى الكلالة: أن يموت المرء وليس له ولد ولا والد، مأخوذ من تكلّله النسب، إذا أحاط به من الجوانب، لا من فوق ولا من تحت، فطرفاه الأعلى والأسفل (الأصل والفرع) خاليان. وهذا تفسير أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى قال سليم بن عبدٍ من التابعين:

«ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد»، رواه بن جرير.

قال ابن كثير رحمه الله: «وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد».

فالكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد والد، ويستثنى من هذا: الأم والجدة بالاتفاق، فلا يحجبان الإخوة بتاتا، ولا تتحقق الكلالة مع وجود الجد، فلهذا لا يرث معه أولاد الأم بالاتفاق، فكذا أولاد الأبوين والأب لا يرثون معه؛ لعدم تحقق الكلالة مع وجوده.

قالوا: ومن وافقنا في تفسير الكلالة في حق أولاد الأم، وأتى بتفسير آخر في الإخوة لغير أم؛ فهو يكيل بكيلين، ويفرق بين متماثلين بغير حجة ولا برهان، وما هو إلا تفريق بين ما جمع الله بينه.

٤- أن المواريث من الأحكام التي فصّلها الله في كتابه وبينها الرسول ﷺ «ولم يذكر الله في القرءان ولا رسوله في السنة: تلك التفاصيل التي ذكرها من يورّث الإخوة مع الجد،

ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرءان والسنة؛ لأنها من دين الله، فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة؛ علم أنها ليست بصواب»[١٤].

٥- واستدلوا بالقياس فقالوا: إن ابن الابن بمنزلة الابن في إسقاط الإخوة، فليكن أبو الأب كالأب في ذلك، ويكون الجد بمنزلة الأب؛ إذ لا فارق؛ لأن كليهما من عمودي النسب، فإن للميت طرفين أعلى وأدنى، والأعلى الأب وإن علا، والأدنى الابن وإن سفل، ونسبة أب الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه، ولما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة، وجب أن يكون أبو الأب كالأب في حجبهم، ولا فرق بينهما ألبتة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ألا يتقي الله زيد؛ يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا»!

قال ابن القيم: «والأبوّة والبنوّة من الأمور المتلازمة المتضايفة، يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر، فيمتنع ثبوت البنوّة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب»[١٥].

وقال: «إن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد،... وقد أجمع المسلمون على تقديم أب الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس، وإن لم يكن هذا قياسا جليّا فليس في الدنيا قياس جلي»[١٦].

وكذلك فإن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس، فهكذا إذا مات ابن ابن الجد ورثه الجد دون إخوته.

قال ابن القيم: «وهذا معنى قول عمر لزيد: (كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي، ولا أرثهم دون إخوتهم)، فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تطفيف»[١٧].

وقال عمر رضي الله عنه لزيد بن ثابت رضي الله عنه في الليلة التي قبض فيها:

---

(١٤) العلامة ابن عثيمين: «شرح البرهانية» ص١٧٤.

(١٥) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٢٨٧/١.

(١٦) المصدر السابق ٢٨٧/١ .

(١٧) المصدر السابق: الموضع نفسه.

«لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد؛ أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي؟ فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم؟ لئن أصبحت لأقولنّ فيه»، فمات من ليلته. قال ابن حزم: «فهذا آخر قول عمر رضي الله عنه، وإسناده في غاية الصحة»(١٨).

٦- وقالوا: إن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب في كل صورة من صوره، ويقدّم على كل عصبة يقدّم عليها الأب، فما الذي أوجب استثناء الإخوة خاصة من هده القاعدة؟ فإن كان أوجب استثناءهم قوتهم وجب تقديمهم عليه، وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارها في بنيهم وآبائه؛ لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة، وإن كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي؛ للنص، وهذا مما لا جواب عنه.

٧- أن الجد إما أن يكون في الفرض كالأخ من الأبوين فيُسقط الأخ من الأب، أو كالأخ من الأب فيَسقط بالأخ من الأبوين، أو أضعف منهما فيَسقط بهما، وهده الثلاثة متعذرة، ولم يبق إلا الرابع وهو أن يكون أقوى منهما فيُسقطهما جميعا، واختصر زكريا الأنصاري هذه الحجة فقال: «إنه إما كالأخ لأبوين فيُسقط الأخ لأب، أو كهذا فيَسقط بذلك، أودونهما فيُسقطانه، والكلّ متعذر فتعين رجحانه»(١٩).

٨- أن الجد لو كان مثل الأخ وجب أن يقاسمه كأخيه في كل موضع اجتمعا فيه، وأنتم تفرضون للجد تارة ثلثا وتارة سدسا وتارة ثلث الباقي، وذلك تحكّم لا دليل له، وهو يدل على اضطراب مذهبكم وضعفه.

---

(١٨) «المحلى» ٨/٣١٤ .

(١٩) «نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية » ١/٣٥٢-٣٥٣.

٩- وقالوا: إن الناس اليوم قائلان؛ قائل بقول أبي بكر، وقائل بقول زيد، ولكنّ قول الصدّيق هو الصواب، وقول زيد بخلافه؛ فإنه يتضمن تعصيب الجد للأخوات، وهو تعصيب الرجل جنسا آخر يباينه، وهذا لا أصل له في الشريعة، وإنما يعرف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات.

١٠- أن قاعدة الفرائض: أن العصبة لا يرثون في المسألة بالتعصيب إلا إذا كانوا من جنس واحد، وليس لنا عصبة من جنسين يرثان بالتعصيب مجتمعين قط، بل هذا محال.

١١- أن الجد مثل الأب في عامة أبواب الفقه؛ في الشهادة والقصاص والزكاة والعتق والقطع في السرقة والرجوع في الهبة وإسلام ابن ابنه تبعا لإسلامه، وكذلك الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يُحدّ بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله، ويجب عليه نفقته، ويمتنع من دفع زكاته إليه، والإرث في كل ذالك سواء، وفي أبواب الميراث جميعا فرضا وتعصيبا إلا الغراوين، فما الذي أخّره عن أبوّته في باب الجد والإخوة؟!

١٢- أن المورِّثين للإخوة مع الجد لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس، مع تناقضهم وعدم اطراد قولهم، فهم لم يجعلوا الجد عصبة مطلقا، ولا ذا فرض مطلقا، ولا قدموه عليهم مطلقا، ولا ساووه بهم مطلقا، ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير دليل من نص أو إجماع أو قياس صحيح، ثم حبسوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئا إذا كان هناك إخوة لأبوين، ثم جعلوا الأخوات معه عصبة، إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت، ثم لم يهنّئوها بما فرضوا لها، بل عادوا عليه بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما أصابه الجد فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أعالوا هذه المسألة خاصة في باب الجد والإخوة ولم يعيلوا غيرها، ثم ردوها بعد العول إلى التعصيب. وسَلِم المقدِّمون للجد على الإخوة من هذا كله، مع فوزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس.

أدلـــة القول الثاني :

واســـتدل أصحاب القول الثاني بأمور منها :

١- أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب والسنة، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء من ذلك، فلا يحجبون.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «إن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب، ولا ميراث للجد في الكتاب، وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد» (٢٠).

وأجيب بأنه قد وجد أكثر ذلك؛ فإن الآية التي تُثبت ميراث الإخوة، تقيدهم بكونهم في الكلالة كما سبق، ونص القرآن والسنة أن الجد أب، وذالك يقتضي أن الجد يحجب الإخوة.

ودل القياس على أن الجد أولى وأقوى من الأخ، ونصت السنة أن الباقي بعد الفروض لأولى رجل ذكر، فالمال للجد دون الأخوة.

٢- أن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق (القرابة)، فيتساوون في الاستحقاق؛ لأن الجد والإخوة في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت، فكلاهما يدلي بالأب: الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوّة لا تنقص عن قرابة الأبوّة، بل هي أولى وأقوى منه، ولو كان الأب هو الميت لكان الجد أبا يأخذ سدسا، وكان الأخ ابنا يأخذ خمسة الأسداس.

وأجيب عن ذلك بعكس قولهم فقيل:

إن الجد والإخوة ليسا متساوين في الجهة التي هي سبب الاستحقاق، وليس الجد والأخ على درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت، لكن قد يستويان بالنسبة إلى أب الميت، لأن الأخ هو أخ الميت وليس ابنه، أما الجد فهو أبو الميت وأصله ووالده،والميت فرعه وابنه وولده، وهذا إدلاء مباشر، والجد هو سبب وجود هذا الميت، فلولاه لما كان هذا، بخلاف الأخ.

---

(٢٠) «الرسالة» ص ٥٩٦ رقم ١٨٠٤ .

فالجد أقدم جهة وأقوى درجة من الأخ، والأخ أضعف من الجد؛ لأنه يسقط بازدحام الفروض بخلاف الجد، فلا يتساويان في الاستحقاق، بل الجد يحجب الأخ،كما أن ابن الابن يحجب الأخ.

وقولهم: كلاهما يدلي بالأب: الجد أبوه والأخ ابنه...إلخ.

أجيب عنه بعكسه فقيل: نعم، كلاهما يدلي بالأب؛ فالأب ابن الجد وأبو الأخ، فالجد يدلي بابنه، والأخ يدلي بأبيه، والمدلي بجهة البنوّة مقدم على المدلي بجهة الأبوّة.

وهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه، وهو أحق وأصوب من تأويلهم؛ لأن الأخ إن نظرت إلى جهته فهي الأخوة، أو إلى الجهة التي أدلى بها فهي الأبوّة، والجد جهته الأبوّة، والتي أدلى بها البنوّة، فأنى للأخ البنوّة في هذا؟ فكأنهم يجعلون الأخ ابنا يرث أباه، وإنما هو أخ يرث أخاه أو أخته.

وصاحب الجهة القربى – وإن بعدت درجته– يحجب صاحب الجهة البعدى وإن قربت درجته.

ولو سلّمنا أن الأخ يرث بجهة بنوة الأبوّة، فهي قرابة من جنسين، فيقدم عليه من يدلي بقرابة من جنس واحد، كما يقدم الأخ على ابن الأخ، وكما يقدم الجد وإن علا على ابن الأخ وإن قرب، فإن القرابة البسيطة مقدمة على القرابة المركبة بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح.

وإذا كان الأخ يدلي بجهة بنوّة الأبوة فالجد يدلي بجهة الأبوة، فيكون الجد واسطة الأخ التي أدلى بها، فلا يرث معه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«فالبنوّة وبنوّة البنوّة مقدمة على الأبوة وأبوة الأبوة؛ لأن هذا الجنس مقدم على هذا الجنس.

وأما بنوّة الأبوة فليست من هذا البنوة، بل الأبوّة وأبوّة الأبوّة مقدمة على بنوة الأبوّة في جميع أحكام الشرع، ولم يقدَّم الأخ على الجد في شيء من الأحكام الشرعية، بل ولا

عُدل به، فمن جعل مقتضى القياس تقديمه أو مساواته فقد خالف الأصول الشرعية كلها»[٢١].

وقال ابن حزم رحمه الله:

«الجد أقرب؛ لأن ولادته لأبي الميت كانت قبل ولادة أبي الميت لإخوة الميت، فولد الابن هو بعض الجد، فالجد أقرب إليه من أخيه» [٢٢].

٣- أن الإخوة إنما حجبوا بالأب؛ لإدلائهم به، وهو منتف في الجد، فلا يحجبهم.

وأجيب بأن حصر الحجب في الإدلاء خطأ، وإلا لما حجب الجد الإخوة للأم، ولو كان الإخوة لا يحجبهم إلا من أدلوا به لكانوا لا ينحجبون بأبناء الميت وأبنائهم.

ومراتب الحجب معروفة وهي: الجهة ثم الدرجة ثم القوة، والجد أقدم وأقوى من الأخوة، فهو مقدم عليهم بالجهة أو بالقوة.

٤- قالوا: إن فرع الأخ - وهو ابن الأخ- يسقط فرع الجد — وهو العم-، وقوة الفرع من قوة الأصل.

وأجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأخ وابنه يرثان بجهة واحدة وهي الأخوة، والعم والجد يرثان بجهتين منفكة إحداهما عن الأخرى، وإحداهما - وهي العمومة- أضعف من الأخرى وهي الأبوّة، فلا يصح أن يقال: إن من يحجب الضعيفة يلزم أن يحجب القوية؛ لأن ذلك عكس المعقول.

وقيل لهم: فيلزمكم إسقاط الجد بالأخ كما ذهب إليه زيد بن ثابت من الصحابة، وعبد الرحمن بن غنم من التابعين وقيل من الصحابة، والدبّوسي من الحنفية.

---

(٢١) «جامع المسائل والرسائل» ٣٠٧/٢ بتصحيح .

(٢٢) «المحلى» ٣٢١/٨ .

وقد نقل الرافعي وغيره الإجماع على أن الجد لا يسقط بالأخ، واعترضه ابن الهائم بما ذكرنا، وأجابه الأنصاري بجواز حدوث الإجماع بعد هؤلاء، وهو بعيد، وقال:

«كيف وأئمة الأصول وغيرهم على أن القول به يلزمه إحداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولي تقديم الجد، والمشاركة، وهو ممتنع» (٢٣).

٥- أن الأخ له قوة؛ لأنه ذكر يعصب أخته كالابن، فلا يسقطه الجد، والإخوة يشبهون الأولاد عصوبة وفرضية بخلاف الجد.

وأجيب بأن ذلك ليس سبب إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، وإنما سبب إرثه الأخوّة، وعلى قولهم: فلا يسقطه الأب أيضا؛ لأنه كالابن!

نعم، الأخ له قوة، لكن الجد أقوى منه، وقد اتفق الناس على أن الأخ لا يساوي الجد، وإنما اختلفوا في توريثهم معه.

قال بن القطان الفاسي: «والجد أقرب للميت باتفاق الجميع» (٢٤). وذكر ذلك ابن القيم أيضا (٢٥).

وقال أبو القاسم الرافعي: «أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد» (٢٦).

وقال الإمام مالك: «والجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم» (٢٧).

وقال الإمام الشافعي: «كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه» (٢٨).

---

(٢٣) «نهاية الهداية» ٣٦٩/١. وينظر: شرح جمع الجوامع للمحلي ١٥٧/٢-١٥٨.

(٢٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» ١٠٠/٢ .

(٢٥) في «إعلام الموقعين» ٢٨٦/١ .

(٢٦) «فتح العزيز بشرح الوجيز» . وتبعه في ذلك الهيتمي والشربيني، وقال الحافظ في التلخيص (٨٧/٣): «وفيه نظر؛ لأن ابن حزم حكى أقوالا أن الإخوة تقدم على الجد، فأين الإجماع؟!».

(٢٧) «الاستذكار» ٣٥٨/٤، وانظر: «الموطأ» باب ميراث الكلالة.

(٢٨) «الرسالة» ص ٥٩٥-٥٩٦، رقم ١٨٠١ .

٦- قالوا: إن حاجة الإخوة إلى المال أظهر من حاجة الجد إليه؛ لأن الجد في الغالب يكون في مرحلة الهرم والشيخوخة بخلاف الإخوة.

وأجيب بعكس قولهم فقيل: بل حاجة الجد إلى المال أشد من حاجة الإخوة إليه؛ لأن الجد في حالة الهرم والشيخوخة لا يقدر الكدح والتحصيل، مع وقرة عياله بخلاف الإخوة.

فالجد لكثرة نفقاته ومسؤولياته مع ضعفه أولى بالمال وأحوج إليه من الأخ الشاب الذي يستطيع الكسب وتقلّ حاجته لقلة من يعوله، وهذا تعليل صحيح موافق لحكم الشارع وحكمته، أما تعليلهم فهو شبه اعتراض على الشرع، واعتبار لما ألغاه، وترك لما هو الأصلح شرعا وعقلا.

٧- ثم قالوا: فإذا ورث الجد جميع المال ثم مات، انتقل الميراث إلى أولاده، وهم أعمام الأخوة وعماتهم، وعليه يصبح الأعمام وارثين، والإخوة والأخوات لا ينالهم من أخيهم شيء إلا البكاء والتفجع! البكاء على الأخ المتوفى، والتفجع على المال المفقود !!

وأجيب بأن لا عبرة للتوهم، فلا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، والموهوم لا يدفع المعلوم، فإن هذا خلط بين الحقيقة والوهم وبين المقام والمآل، واستخراج نتيجة من ذلك، وجمع بين الواقع والموهوم وتوليد خيال من ذلك.

وإلا فليس الأعمام ورثوا الأخ المتوفى، وإنما ورثو أباهم، أما الإخوة فحجبهم الجد، وهو أولى منهم بابن ابنه، فلماذا يتفجعون على ما ليس لهم بحق؟! ولماذا لا يبكون أيضا على جدهم المتوفى؟! وهل بكاؤهم ذاك إلا كبكاء أولاد الأب حين أسقطهم أولاد الأبوين كما قال الرحبي في الشقائق :

إذا أخـــذن فـــرضـــهن وافـــيا ❁ أسقـــطن أولاد الأب البـــواكـــيا

٨- وقالوا: إن توريث كل من الأخ والجد على حد وسط، أولى من إسقاط أحدهما، وأقرب للعدل والمساواة.

وأجيب بأن هذا الحد الوسط يجب إثباته في الشرع، والعدل ما وافق الحق، وليست كل مساواة عدلا.

٩- وقالوا: إن الأخت تأخذ النصف بالفرض، فلم يسقطها الجد كالبنت.

زاد خصمهم: ولا ينقصها عن فرضها إذاً! ولا قائل به، وهم لا يجعلون الأخت مع الجد كالبنت.

١٠- وقالوا: إن كل شخصين اجتمعا في درجة واحدة، وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم، والآخر يتفرد بالتعصيب دون الرحم، كان المتفرد بالتعصيب وحده أقوى، كالابن إذا اجتمع مع الأب، ولاشك أن الجد جامع للأمرين، والأخ مختص بأحدهما، فوجب أن يكون الأخ أقوى.

وأجيب بأن هذه النتيجة باطلة؛ لبنائها على مقدمة فاسدة التطبيق، فليس الأخ والجد في درجة واحدة، وقياسهم هذا غير صحيح؛ فإن العصبة يترتب أفرادها بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، فالابن مقدم على الأب والجد؛ لأن البنوّة مقدمة على الأبوة، ولولا النص والإجماع لحجبهما حجب حرمان، والجد مقدم على الأخ؛ لأن الأبوة مقدمة على الأخوّة.

١١- وإن قالوا: إن قول النبي صلي الله عليه وسلم: «أفرض أمتي زيد بن ثابت» [٢٩]، يدل على أن زيداً أولى بالاتباع وأحق بالصواب في الفرائض من غيره، وذلك مما يدل على

---

(٢٩) «صحيح الجامع الصغير» رقم: ١٠٨٤.

ترجيح مذهبه، ولذلك أصبح هو المعمول به عند جماهير الأمة قديما وحديثا وغيره شبه مهجور.

أجيب بأنه لا يلزم من خطئه في مسألة من الفرائض جهله بعلم الفرائض كله؛ لأن علم الفرائض ليس محصورا في باب الجد والإخوة، والأعلم بعلم قد يخفى عليه شيء ينبهه عليه عالم به، فكيف! والصدّيق أعلم من زيد في هذا وغيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.

والحديث لا يفيد أن زيدا معصوم من الخطأ في علم الفرائض، وهم أيضا لا يأخذون بجميع تفاصيل مذهبه، بل تركوا منها عدة أشياء.

الترجيـــح:

إن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الصحيح الراجح الموافق لمعاني الكتاب والسنة ومواقع الإجماع والقياس الجلي، وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال، وأدلة هذا القول قوية سالمة، وهو مذهب الأكثر من الصحابة.

وقد قال البخاري في صحيحه: «ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون».

قال الحافظ ابن حجر: «كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور؛ فإن الإجماع السكوتي حجة، وهو حاصل في هذا» (٣٠).

وذكر ابن القيم عشرين وجها لترجيح هذا القول (٣١).

وقال ابن المفلح في الفروع: «وهو أظهر»، وقال المرداوي: «وهو الصواب» (٣٢).

---

(٣٠) «فتح الباري» ١٢/ ٢٥ .

(٣١) في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١/٢٨٥-٢٩٢ .

(٣٢) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٧/٣٠٥ .

أما القول الثاني فلا دليل عليه سالم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، مع ما فيه من الحيرة والتناقض والاضطراب والغموض، وكل أدلته منقوضة معارضة بما هو أقوى منها.

قال ابن الهائم في «شرح أرجوزة الكفاية» وهو من علماء الشافعية:

«إن من أقام الجد مقام الأب لم يتغير قوله، ولم ينتقض في موضع من المواضع، بل أمره صار على وتيرة متسقة منتظمة، والقياس يؤمها والنظر يعضدها والكتاب يشهد لها.

والذين أقاموه مقام الأخ اضطربت أقاويلهم واختلفت، حتى روي عن عبيدة السلماني أنه قال: أحفظ عن عمر في الجد مئة قضية يخالف بعضها بعضا، حكاه ابن اللبّان وغيره»[٣٣].

وقال ابن رشد الحفيد المالكي: «وبالجملة: الأخ لاحق من لواحق الميت، وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسبابه، والسبب أملك للشيء من لاحقه» [٣٤].

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: «هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة»، قال: «فالصواب أن نقول للإخوة: لا مقام لكم فارجعوا، وليس لكم ميراث ولا حق في التركة، وننتهي» [٣٥].

---

(٣٣) انظر: «شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة» ١/

(٣٤) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ص٦٧٧ .

(٣٥) «شرح البرهانية» ص ١٧٣، ١٧٥ .

فصل في كيفية توريث الجد مع الإخوة عند القائلين بتوريثهم معه

قد أخذ الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا الباب، كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم.

وحاصل مذهب زيد رضي الله عنه:

أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أن يكونوا من الأبوين أو من الأب أو من مجموع الصنفين.

- فإن كان معه أحد الصنفين فقط فله حالتان:

الحـــالة الأولى: ألاّ يكون معهم صاحب فرض، ويخيّر الجد في شيئين: ثلث جميع المال، والمقاسمة معهم كأخ منهم، فيعطى الأحظَّ له منهما.

قالوا: أما المقاسمة؛ فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب.

وأما وجوب الثلث؛ فلأن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ما لها، فلها الثلث وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فوجب ألاّ ينقصوا الجد عن ضعفه وهو الثلث.

وأما أخذه الأكثر منهما؛ فلأنه اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب، فيأخذ بأكثرهما نصيبا.

وله معهم حينئذ ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون المقاسمة أحظّ له من ثلث المال، وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وذلك منحصر في خمس صور:

١- جد وأخت. ٢- جد وأخ. ٣- جد وأختان. ٤- جد وثلاث أخوات. ٥- جد وأخ وأخت [٣٦].

الثانية: أن يستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها: أن يكون الإخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور:

١- جد وأخوان. ٢- جد وأخ وأختان. ٣- جد وأربع أخوات.

والتعبير بالثلث أولى في هذه الحالة؛ لأن الفرض مقدم على التعصيب؛ لقول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، متفق عليه.

الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظّ له من المقاسمة، فيأخذه فرضا، وضابطها: أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صور هذه الحال، وأقلها: جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات، إلى ما فوق.

الحـــالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض أو أكثر.

وأصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة ستة، وهم: الزوج أو الزوجة والأم أو الجدة والبنت وبنت الابن.

ويخيّر الجد في ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي بعد الفرض، وسدس جميع المال، فيأخذ الأحظّ له منها، وإذا استوى له أمران فاعتبار الفرض أولى.

---

(٣٦) **فـــائدة:** الجد يعصب الأخت إذا لم يكن معها أخوها، «أما إذا وجد الأخ فهو الذي يعصبهن لا الجد وإن كانا في درجة؛ لقوة الأخ عليه في تعصيبهن؛ لأن تعصيبهن به مجمع عليه، وبالجد مختلف فيه، وليسا كالأخوين لتساويهما، ولا يلزم من تنزيله منزلته مساواته له من كل وجه، ولذا قد لا يعصبهن، بل يفرض له إذا كان الفرض خيرا له، وقد تفضله الواحدة منهن كما يأتي في المعادة، ويتقدم تعصيب البنات لهن على تعصيبه على ما قال الرافعي.. في بنتين وأم وجد وأخت، بخلافهن مع الأخ»، قاله القاضي زكريا بن محمد الأنصاري في «نهاية الهداية في تحرير الكفاية» ١/٣٨٧ .

قالوا: أما السدس؛ فلأن الأولاد لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى.

وأما ثلث الباقي والمقاسمة؛ فلأن صاحب الفرض إذا أخذ فرضه فكأن لا فرض، وهو مع عدمه يستحق الأكثر منهما.

وللجد باعتبار ما يفضل عن السدس وجودا وعدما أربعة أحوال:

١- أن يبقى بعد الفرض قدر السدس من المال، فهو للجد فرضا، مثال ذلك:

- بنتان وأم وجد وإخوة. - بنت وبنت ابن وجدة وجد وإخوة.

٢- أن يبقى دون السدس، فيعال للجد بتمام السدس، مثال ذلك:

- بنتان وأم وزوجة وجد وإخوة. - بنت وبنت ابن وزوج وجد وإخوة.

٣- ألاّ يبقى شيء؛ لاستغراق الفروض جميع المال، فيعال بالسدس للجد، مثال ذلك:

- بنتان وأم وزوج وجد وإخوة. — بنت وبنت ابن وجدة وزوج وجد وإخوة [٣٧].

← وفي هذه الأحوال الثلاثة يسقط الإخوة كلهم جميعا، إلا الأخت في الأكدرية، وستأتي إن شاء الله.

٤- أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي بعد الفروض وسدس جميع المال، وله معهم حينئذ سبع حالات، وهي إجمالا:

١. تعيّن المقاسمة له، بأن تكون أحظّ له من غيرها، مثل: زوجة أو زوج وجد وأخت.

٢. تعيّن ثلث الباقي، مثل: أم أو جدة وجد وخمسة إخوة.

٣. تعيّن سدس المال، مثل: أم أو جدة وزوج وجد وأخوين.

٤. استواء المقاسمة وثلث الباقي، مثل: أم أو زوجة وجد وأخوين.

٥. استواء المقاسمة وسدس المال، مثل: جدة وزوج وجد وأخ أو أختين.

٦. استواء ثلث الباقي وسدس المال، مثل: بنت أو زوج وجد وثلاثة إخوة.

---

(٣٧) **فـــائدة:** قال الشيخ ابن عثيمين: «كل مسألة فيها ربع أو ثمن لا تكون إلا ناقصة»، (شرح البرهانية ص ٢٠١). يعني إذا كان أصلها من أربعة أو ثمانية لا تكون عائلة ولا عادلة، أما إذا كان الأصل من اثني عشر أو أربعة وعشرين فتكون ناقصة وعائلة، ولا تكون عادلة.

٧. استواء المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال جميعا، مثل: زوج وجد وأخوين، أو أخ وأختين.

۞ وهذه الحالات السبع تندرج تحت ضوابط ثلاثة، وهي:

الضـــابط الأول:

إذا أبقت الفروض أكثر من نصف المال، فلا حظّ للجد في سدس المال، فيخيّر بين المقاسمة وثلث الباقي، وله معهم عندئذ ثلاث حالات:

١- أن يكون ثلث الباقي أحظ له، وذلك إذا كان الإخوة الذين معه أكثر من مثليه.

ومن أمثلة ذلك:

- زوجة وجد وثلاثة إخوة. - جدة وجد وخمس أخوات. - أم وجد وأربعة إخوة.

٢- أن تكون المقاسمة أحظّ له، وذلك إذا كان الإخوة معه أقل من مثليه.

ومن أمثلة ذلك:

- أم وجد وأخ. - زوجة وجد وأخت. — جدة وجد وثلاث أخوات.

٣- أن يستوي له الأمران: المقاسمة وثلث الباقي، وذلك إذا كان الإخوة معه مثليه.

ومن أمثلة ذلك:

- أم وجد وأخوان. — جدة وجد وأربع أخوات. - زوجة وجد وأخ وأختان.

الضـــابط الثاني:

إذا استوعبت الفروض قدر النصف من المال فقط، فيستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال على كل حال، وله معهم حينئذ ثلاث حالات أيضا:

١- أن يكون السدس أو ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة معه أكثر من مثليه.

ومن أمثلة ذلك:

– بنت وجد وثلاثة إخوة. – بنت ابن وجد وأخوان وأخت. – بنت ابن ابن وجد وسبع أخوات.

٢– أن تكون المقاسمة خيرا له من السدس وثلث الباقي، وذلك إذا كان الإخوة معه أقل من مثليه.

ومن أمثلة ذلك:

– زوج وجد وأخت. – بنت وجد وأختان. – بنت ابن وجد وأخ وأخت.

٣– أن تستوي له الأمور الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، وذلك إذا كان الإخوة معه مثليه، والتعبير بالسدس هنا أفضل وأسهل.

ومن أمثلة ذلك:

– بنت ابن وجد وأربع أخوات. – زوج وجد وأخوان. – بنت وجد وأخ وأختان.

الضـــابط الثالث:

إذا استوعبت الفروض أكثر من نصف المال، فلا حظ للجد في ثلث الباقي أصلا، فيأخذ الأحظّ له من المقاسمة أو سدس المال.

ولا يخلو الأمر؛ إما أن يبقى بعد الفروض قدر ثلث المال، أو أقل منه، أو أكثر منه وأقل من النصف.

أولا: إذا كان الباقي بعد الفروض أقل من النصف وأكثر من الثلث، فللجد معهم حالتان:

١– أن تكون المقاسمة أحظّ له من السدس، وذلك إذا كان الإخوة معه مثله فأقل.

ولهذه ثلاث صور فقط، وهي: ١– جد وأخت، ٢– جد وأخ، ٣– جد وأختان.

وأمثلتها ثمانية بالحصر، وهي :

١) زوجة وأم وجد وأخت. ٢) بنت وزوجة وجد وأخت. ٣) بنت ابن وزوجة وجد وأخت. ٤) بنت وزوجة وجد وأخ. ٥) بنت ابن وزوجة وجد وأخ. ٦) زوجة وأم وجد وأخ. ٧) بنت وزوجة وجد وأختان. ٨) بنت ابن وزوجة وجد وأختان.

٢- أن يكون السدس أحظّ له من المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة معه أكثر من مثله، ولا تنحصر صورها.

ومن أمثلة ذلك:

- بنت وزوجة وجد وأخ وأخت. - أم وزوجة وثلاث أخوات. - بنت ابن وزوجة وأخوان.

ثانيا: إن بقي بعد الفروض قدر ثلث المال فللجد مع الإخوة ثلاث حالات:

١- أن تكون المقاسمة أحظ له من السدس، وذلك إذا كان الموجود معه من الإخوة أقل من مثله.

ولذلك صورة واحدة، وهي: جد وأخت، ومن أمثلتها:

- بنتان وجد وأخت. - خمس بنات ابن وجد وأخت. - بنت وبنت ابن وجد وأخت.

٢- أن يستوي له سدس المال والمقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة معه مثله.

ولذلك صورتان، وهما: جد وأخ، وجد وأختان. ومن أمثلتهما:

- زوج وجدة وأخ وجد. - بنت وأم وجد وأختان. - زوج وأم وجد وأختان.

٣- أن يكون سدس المال خيرا له من المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة معه أكثر من مثله ولو بأنثى واحدة.

ولا تنحصر صوره، كما لا يخفى. ومن أمثلة ذلك:

- بنت وجدة وجد وأخ وأخت. - بنت ابن وأم وجد وثلاث أخوات. - بنت وبنت ابن وجد وأخوان. - زوج وجدة وجد وأربعة إخوة.

ثالثا: إن بقي بعد الفروض أقل من ثلث المال فالأحظّ للجد سدس المال مطلقا، ولا خير له في المقاسمة فضلا عن ثلث الباقي، فيتعيّن له السدس.

ومن أمثلة ذلك:

١. بنتان وزوجة وجد وأخت. ٢. زوج وبنت ابن وجد وأخ. ٣. زوج وأم وجد وأخ. ٤. بنت وزوج وجد وأخوان. ٥. بنت ابن وأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة. ٦. بنت وزوجة وجدة وجد وأختان. ٧. بنت ابن ابن وزوجة وأم وجد وخمس أخوات.

مسألة المعـــادّة :

ما تقدم تفصيله من اجتماع الجد مع الإخوة، كان إذا وجد مع الجد أحد الصنفين من الإخوة: الأشقاء فقط، أو لأب فقط.

فأما إذا كان معه مجموع الصنفين فإن الإخوة الأشقاء يعادّون الجد بهم، أي يُعدّ ويُحسب أولادُ الأب مع أولاد الأبوين على الجد، كأنهم كلّهم صنف واحد؛ لاتّحادهم في الأخوّة من جهة الأب.

فيقول الأشقاء للجد : منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم لتنقص بسبب الجمع عن المقاسمة إلى الفرض، (أي إلى الثلث أو ثلث الباقي أو السدس).

ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا؛ لأنكم أضعف منا سببا ونحن أقوى منكم، وإنما أدخلناكم معنا في القسمة؛ لحجب الجد، فنأخذ ما عندكم كأن لم يكن معنا جد[٣٨].

---

(٣٨) وهذا تخبّط وتحكّم تعجّب منه الشيخ ابن عثيمين فقال: «بأي كتاب أم بأية سنة هذا؟! أين هذا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ؟ ثم هذا من أكبر العقوق، ... الأخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه الإخوة لأب، والإخوة لأب قطعوا جدهم حيث حرموه من المقاسمة وهي أحظّ له، فكانت قطيعة فوق قطيعة، .. ثم بعد ذلك يطردهم الأخ الشقيق، قطائع رحم!

ولهذا نرى أن مسألة المعادّة ازدادت ضعفا إلى ضعف توريث الإخوة مع الجد؛ فهي مسألة ضعيفة لا تنبني على أي قاعدة من قواعد الشرع»، (شرح منظومة القلائد البرهانية ص ١٨٣).

فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه، ومحجوبا ساقطا بالنظر إلى ولد الأبوين، إلا إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة، وفضل عن نصفها شيء، فيرث حينئذ ولد الأب ويأخذ الفاضل، كما سيأتي.

ولا غرابة في كون أولاد الأب لا تعود عليهم فائدة حجبهم؛ فإن لذلك نظائر، منها:

١- الأخ لأب يحجب الأم مع الشقيق، ثم تعود فائدة الحجب على الشقيق وحده.

٢- الأخوان مطلقا يحجبان الأم مع وجود الأب، ثم تعود فائدة الحجب عليه دونهما.

٣- الأخوان لأم يحجبان الأم مع وجود الجد، ثم تعود فائدة الحجب عليه دونهما.

وغير ذلك من الصور.

واعلم أن المعادة إنما تكون إذا وجد أمران:

الأمـــر الأول: أن يكون ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، ومن أمثلته :

- جد وأخ شقيق وأخت لأب. — جد وأختان شقيقتان وأخت لأب. — زوج وجد وأخ شقيق وثلاث أخوات لأب. — أم وجد وأخ وأخت شقيقان وأخوان وأخت لأب.

أما إذا كان الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا داعي للمعادة؛ لأن وظيفة أولاد الأب في المعادة إنما كانت تكملة مثلي الجد، وقد كملا بدونهم، فيسقطون أوّل الأمر.

ومن أمثلة ذلك :

- جد وأخوان شقيقان وأخوان لأب. - جد وخمس شقيقات وثلاثة إخوة لأب. - جدة وجد وثلاثة إخوة أشقاء وأخ لأب. - بنت وجد وأخ وأختان أشقاء وأختان لأب.

الأمـــر الثاني: أن يكون الباقي بعد الفروض ثلث المال فأكثر، كالأمثلة السابقة.

فإن بقي أقل من ثلث المال فلا معادة؛ لأن الجد حينئذ يرث بفرض السدس، ولا خير له في المقاسمة كما عُلم مما سبق، فلا يحصّل أولاد الأب شيئا، فيسقطون ابتداء.

ومن أمثلة ذلك:

- بنت وزوج وجد وشقيقة وأخ لأب. - بنت وأم وزوجة وجد وشقيق وأختان لأب.

- بنتان وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب. - زوج وأم وبنت وجد وشقيقان وأخ لأب.

وبالجملة: لا يُحتاج إلى المعادّة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد لو قاسم الأشقاء؛ ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحموا الجد، أما إذا لم تكن المقاسمة خيرا له فلا حاجة إلى المعادة حينئذ ولا تنفع.

فـــائدة: إذا استوفت المعادّة الأمرين فلها صور كثيرة، تنحصر في ثمان وستين صورة.

وذلك الحصر مبني على أصلين:

أحدهما: أن كون الأشقاء أقل من مثلي الجد له خمس صور كما تقدم، وهي: جد وشقيقة، جد وشقيق، جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق.

ثانيهما: أن يجعل مع أولاد الأبوين من أولاد الأب ما يكمّل مثلي الجد أو أقلّ.

- فيتصور مع الشقيقة خمس صور، وهي:

١. جد وأخت شقيقة وأخت لأب. ٢. جد وشقيقة وأخ لأب. ٣. جد وشقيقة وأختان لأب. ٤. جد وشقيقة وأخ وأخت لأب. ٥. جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب.

- ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي:

١. جد وأخ شقيق وأخت لأب.٢. جد وشقيق وأختان لأب.٣. جد وشقيق وأخ لأب.

- ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور أيضا، وهي:

١. جد وأختان شقيقتان وأخت لأب. ٢. جد وشقيقتان وأختان لأب. ٣. جد وشقيقتان وأخ لأب.

- ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة، وهي: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب.

- ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة أيضا، وهي: جد وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب. فهذه ثلاث عشرة صورة.

ثم الأمر لا يخلو من أحد أمور خمسة، وهي:

١- إما ألاّ يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.

٢- أو يكون معهم صاحب سدس فقط.

٣- أو يكون معهم صاحب ربع فقط.

٤- أو يكون معهم صاحب سدس وصاحب وربع.

٥- أو يكون معهم صاحب نصف فقط.

فهذه خمس تضرب في الثلاث عشرة، تحصل خمس وستون صورة، والثلاث الباقية هي: أن يكون مع الشقيقة أخت لأب:

١. والفرض ثلثان. ٢. أو نصف وسدس. ٣. أو نصف وثمن.

وكل هذا إذا كان أولاد الأب تكملة مثلي الجد أو أقل، فأما إذا زادوا على تكملة المثلين فلا تنحصر صورهم، مثل: جد وشقيق وأخوان لأب. أوجد وشقيقتين وثلاث أخوات لأب، إلى ما فوق.

وكذلك إذا اعتبرنا خصوص من يأخذ الفرض يكون العدد أكثر من ذلك.

تتـــمة: لا يتصور أن يأخذ أولاد الأب شيئا مع أولاد الأبوين في صور المعادة في حالين:

الأولى: إذا كان الموجود من أولاد الأبوين ذكورا محضا أو ذكورا وإناثا؛ فإن الذكر منهم يحجب أولاد الأب.

الثانية: أن يكون أولاد الأبوين جمعا من الإناث اثنتين فأكثر، فلا يبقى شيء لأولاد الأب؛ لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد وذي الفرض الذي معه: ثلثان، وهما فرض الشقيقتين فأكثر، فلا فاضل إذاً.

ويتصور أن يبقى لهم شيء ما، إذا كان الموجود من أولاد الأبوين أختا واحدة؛ فإنها تأخذ كمال فرضها – إذا كان- وهو النصف، فإن بقي شيء بعد فرضها فهو لولد الأب، مثل:

- جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. - أم وجد وأخت شقيقة وإخوة لأب.

تنبـــيه: لا يكون هذا في مسألة فيها فرض غير السدس.

ومن أمثلة ذلك: الزيديات الأربع، المنسوبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه؛ لأنه حكم فيها، وهي :

١) العشرية : جد وشقيقة وأخ لأب.
٢) العشرينية : جد وشقيقة وأختان لأب.
٣) التسعينية : أم وجد وشقيقة وأخوان لأب.
٤) مختصرة زيد : أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب [٣٩].

المسألة الأكـــدرية :

أركان الأكدرية أربعة، وهي: زوج وأم وجد وأخت لغير أم.

فالمسألة أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد وهو قدر السدس، فالقياس ومقتضى ما سبق أن يأخذه الجد وتسقط الأخت، وبه قال بعض العلماء.

لكن الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد؛ استثنوها من ذلك، ففرضوا لها النصف، وأعالوا المسألة بنصفها ؛ لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في المسألة من يسقطها؛ لأن عصوبتها بطلت بانتقال الجد إلى فرضه؛ لنقصان حقه – وهو السدس– لو عصّبها، فانتقلت هي إلى فرضها وهو النصف؛ لأنها ترث أيضا بالفرض والتعصيب كالجد، فلما بطلت العصوبة عادت إلى الفرض.

فالمسألة من ستة وتعول إلى تسعة، ثم يرجع الجد على الأخت، فيقتسمان ما بأيديهما، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنها لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد، وهو ممنوع؛ لأنهما في درجة واحدة، بل هو أقوى منها على مذهب الجمهور، وقاعدة الفرائض: أن كل ذكر وأنثى في درجة واحدة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.

---

(٣٩) تسمية كل مسألة من هذه أخذت من مصحّها، فنسبت إلى العدد الذي تصح منه، إلا الأخيرة، فسميت بذلك؛ لأنها تصح من مئة وثمانية – إذا جعلنا الجد فيها يقاسم الإخوة –، ثم تقبل الاختصار بعد العمل إلى نصف مصحّها، وهو أربعة وخمسون.

فتردّ بعد الفرض إلى التعصيب بالجد، وتضم حصتها إلى حصته، فيقتسمان الأربعة أثلاثا، على حد إرثهما بالعصوبة؛ رعاية للجانبين، وتنكسر السهام عليهما، فتصح المسألة من سبعة وعشرين.

تنبـــيه: إن فقد أحد أركان المسألة أو غيّر، فلا تسمى أكدرية.

وسميت هذه المسألة بالأكدرية؛ لأنها كدّرت قواعد باب الجد والإخوة، حيث خالفتها في أربعة أمور:

الأول: أن قواعد هذا الباب تدل على أنه إذا لم يبق بعد الفرض إلا السدس، يأخذه الجد، ويسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.

الثاني: أن مسائل هذا الباب لا تعول إلا سقط الإخوة، والأكدرية عالت مع إرث الأخت.

الثالث: أنه في هذا الباب لا يعال للأخت مع الجد فرضها في المسألة، وفي الأكدرية فرض لها معه وأعيل لها، وفي بعض مسائل المعادة يفرض لها كما سبق، لكن ليس فيها عول.

الرابع: أن الأخت لا يفرض لها مع الجد إلا في الأكدرية، واعترض على هذا بما سبق في المعادة من الفرض لها في بعض الصور، وأجابوا عن ذلك بجوابين:

١- أن المقصود أنه لا يفرض لها ابتداء مع الجد إلا في الأكدرية، أما ما فرض لها في بعض صور المعادة فإنما كان استدراكا.

٢- أن المقصود أنه لا يفرض لها مع الجد باعتباره إلا في الأكدرية، أما الفرض لها معه في بعض صور المعادة فإنما هو باعتبار ولد الأب. وفي كل من الجوابين إشكال، والله أعلم.

وكما كدّرت هذه المسألة قواعد الباب، قد كدّرت قواعد الفرائض كلها؛

- لأنه ليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني، ثم يقسمان بين صاحبيهما قسمة تعصيب.

- وليس في الفرائض أيضا وارث فرض له، ثم ورث بالتعصيب دون فرضه.

وقيل في سبب تسميها: إنها منسوبة إلى أكدر، الذي هو اسم السائل عنها، أو المسؤول عنها، وقيل: لأن الجد كدّر على الأخت فرضها، وقيل غير ذلك.

ويلغز بهذه المسألة فيقال: هلك هالك، وخلّف أربعة من الورثة، فأخذ أحدهم ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي.

فالأول الزوج، والثاني الأم، والثالث الأخت، والرابع الجد.

وعلى صيغة أخرى يقال: خلّف أربعة من الورثة، فأخذ أحدهم جزءا من المال، والثاني نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزءين، والرابع نصف الأجزاء الثلاثة.

فالأول الجد، والثاني الأخت، والثالث الأم، والرابع الزوج.

خـــــــاتـــمـــة :

هذه خلاصة جمع ما تفرّق من كلام أهل العلم في هذه المسألة، مع ترتيب وتنسيق وتوضيح لما أشكل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي. والله أسأل النفع به لي ولسائر المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم

وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك،

أشـــهد أن لا إلـــه إلا أنت،

أستغفرك وأتوب إليك.

أعـــدّه وكتبـــه :

حسن بن معلم داود بن حاج محمد بن عثمان

أبو الفضل الأثري السليماني المقدشي

في مقدشو الصومال يوم الاثنين ١٤٢٧/٣/٢٦.

ثم حررته وزدته يوم الخميس ١٤٢٨/١٠/١٣.

ثم زدته يوم الثلاثاء ١٤٢٩/٧/١١.

ثم زدته ونقحته في مجالس آخرها صباح الأحد ١٤٣١/٧/٨.

الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

المراجع والمصادر

١- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لابن عبد البر، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٢١.

٢- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، دار الحديث القاهرة ١٤٢٥.

٣- الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان الفاسي، الفاروق الحديثة القاهرة ١٤٢٤.

٤- الأم، للإمام الشافعي، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٢٠.

٥- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، دار ابن حزم بيروت ١٤٢٠.

٦- البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني، دار المنهاج جدة ط الثانية ١٤٢٤.

٧- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، لصالح الفوزان، مكتبة المعارف الرياض ط الرابعة ١٤١٩.

٨- تسهيل الفرائض، لابن عثيمين، مؤسسة الرسالة بيروت ومكتبة الرشد الرياض ط الخامسة ١٤٠٧.

٩- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير القرشي، مكتبة دار السلام الرياض ودار الفيحاء دمشق ١٤١٣.

١٠- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، أضواء السلف الرياض ١٤٢٨.

١١- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، دار عالم الكتب الرياض ١٤٢٤.

١٢- جامع الرسائل والمسائل، لابن تيمية، دار عالم الفوائد مكة ١٤٢٢.

١٣- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي، دار الكتاب العربي بيروت ط الثالثة ١٤٢١.

١٤- الرحبية في علم الفرائض، مع شرح المارديني، وحاشية البقري، دار القلم دمشق ط العاشرة ١٤٢٢.
١٥- الرسالة، للإمام الشافعي، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٥٧.
١٦- شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، لمحمد سبط المارديني، دار العاصمة الرياض ١٤٢٥.
١٧- شرح منظومة القلائد البرهانية، لابن عثيمين،
١٨- صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي بيروت ط الثالثة ١٤٠٨.
١٩- عدة الباحث في أحكام المواريث، لعبد العزيز الناصر الرشيد، مطابع الرياض ١٣٧٥.
٢٠- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار السلام الرياض ط الثالثة ١٤٢١.
٢١- فتح الغوامض لمريد علم الفرائض، لعلي بن مومن الصومالي، ١٤٢٣ د. م.
٢٢- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، لابن باز، مكتبة الصفا القاهرة ١٤٢٣.
٢٣- المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا النووي، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤١٥.
٢٤- المحلى بالآثار، لابن حزم الأندلسي، دار الكتب العلمية بيروت د. ت.
٢٥- المصنف، لابن أبي شيبة، دار القبلة جدة ومؤسسة علوم القرآن بيروت ١٤٢٧.
٢٦- المغني، لابن قدامة، مع الشرح الكبير لابن أخيه المقدسي، دار الحديث القاهرة ١٤١٦.
٢٧- المواريث في الشريعة الإسلامية، لمحمد علي الصابوني، المكتبة العصرية بيروت ١٤٢٥.
٢٨- الموطأ، للإمام مالك، دار الفكر بيروت ١٤٢٥.

٢٩- النجم الوهاج في شرح المنهاج، لأبي البقاء الدميري، دار المنهاج جدة ط الثانية ١٤٢٤.

٣٠- نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض، للقاضي زكريا الأنصاري، دار ابن خزيمة الرياض ١٤٢٠.

٣١- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الحديث القاهرة ١٤٢١.

٣٢- وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين، (شرح منظومة القلائد البرهانية)، مكتبة الرشد الرياض ١٤١٩.